

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
4697/2533

พนักงานอัยการ จังหวัด สงขลา  
นาย วีระหรือช้าง กัมแสง กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 288, มาตรา 295

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องจำเลยที่ 1 สำหรับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288,80 โจทก์จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในความผิดดังกล่าวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 จำเลยที่ 1 พาจำเลยที่ 2 กับพวกอีก 4 คน มาที่ร้านผู้เสียหายแล้วรวมชกต่อผู้เสียหาย แม้จำเลยที่ 2 ชกอาวุธมีดปลายแหลมยาว1 คีบเศษออกมาจะแทงผู้เสียหาย แต่จำเลยที่ 2 ก็ยังอยู่ห่างจากผู้เสียหายถึง 2 เมตร การกระทำดังกล่าวเพียงแต่แสดงว่าจำเลยที่ 2 มีเจตนาทำร้ายผู้เสียหายเท่านั้น ไม่อาจชี้ให้เห็นได้ว่ามีเจตนาฆ่าผู้เสียหาย

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288, 80, 83

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80 ให้จำคุก 15 ปี สำหรับจำเลยที่ 1 นั้น ให้ยกฟ้อง

โจทก์และจำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295, 80, 83 ให้จำคุกคนละ 8 เดือนข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80 คดีสำหรับจำเลยที่ 1 นั้นศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องสำหรับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288, 80 จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในความผิดดังกล่าว ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา(ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2532 มาตรา 13 ฎีกาของโจทก์ในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 1 ศาลฎีการับวินิจฉัยให้ไม่ได้ คงมีปัญหาวินิจฉัยเฉพาะจำเลยที่ 2 เท่านั้น ว่าจะเป็นการผิดที่โจทก์ฎีกาหรือไม่ข้อเท็จจริงยุติตามที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าโดยไม่มีฝ่ายใดโต้แย้งว่าจำเลยที่ 1 พากำเลยที่ 2 กับพวกอีก 4 คน มาที่ร้านผู้เสียหายแล้ว รมชกต๋อยผู้เสียหาย จำเลยที่ 2 เป็นคนชักอาวุธปืนมีดแหลมออกมาจะแทงผู้เสียหายขณะอยู่ห่างจากผู้เสียหายประมาณ 2 เมตรผู้เสียหายจึงใช้อาวุธปืนยิงไป 1 นัด กระสุนปืนถูกขาของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 จึงทำร้ายผู้เสียหายไม่ได้ เห็นว่า การที่จำเลยที่ 2 เจ็บมีดจะแทงผู้เสียหายนั้น แม้มีดที่จำเลยที่ 2 ใช้จะเป็นมีดปลายแหลม ยาวประมาณ 1 คืบเศษ แต่จำเลยที่ 2 ยังอยู่ห่างจากผู้เสียหายถึง 2 เมตร จึงไม่ใช่ข้อที่จะทำให้เห็นได้เป็นยุติว่าจำเลยที่ 2 มีเจตนาจะแทงในส่วนใดของร่างกายผู้เสียหายซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าส่วนที่จะถูกแทงนั้นอาจทำให้ถึงแก่ความตายได้ การกระทำ

ของจำเลยที่ 2 ในลักษณะดังนี้เพียงแต่แสดงว่าจำเลยที่ 2 มีเจตนาทำร้ายผู้เสียหาย  
เท่านั้น ยังไม่อาจชี้ให้เห็นได้ว่า จำเลยที่ 2มีเจตนาฆ่าผู้เสียหาย

พิพากษายืน

(อุดม เฟื่องฟุ้ง-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |